

LAUDO REVISIONAL - MEMÓRIA DE CÁLCULO

Autor: JERONIMO SANTOS - Contrato 950001930887 (Empréstimo Simples CC - Renovação)

Enquadramento: o documento disponível é a tela de detalhes do contrato (app bancário), com taxa, CET, valores e vencimento final, mas **sem extrato de débitos e sem o valor da prestação** (a tela está cortada em 'Parcelas'). Trata-se de laudo **híbrido A/B em modo projetivo**: a taxa pactuada é conhecida (Cenário A), mas o indébito efetivo depende de extratos/cronograma (Cenário B). As prestações abaixo são **reconstruídas pela Tabela Price** a partir dos dados da tela, não lidas do documento.

1. IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO

Autor	JERONIMO SANTOS (CPF não consta do documento)
Produto / tipo	EMPRESTIMO SIMPLES CC - operação do tipo RENOVACAO
Contrato	950001930887 (renova o contrato 990000698483 - MB FACILITA CC)
Benefício INSS	2131620130 (beneficiário do INSS - marcador de vulnerabilidade)
Data da operação	24/08/2026, via MOBILE BANKING
Vencimento final	01/09/2029 (prazo estimado: 36 parcelas mensais - não consta expressamente)
Saldo devedor atual (tela)	R\$ 5.867,17

2. ESTRUTURA FINANCEIRA CONTRATADA

Componente	Valor	% do contratado
Saldo devedor renovado (rolagem)	R\$ 5.093,65	95,66%
IOF	R\$ 18,00	0,34%
Valor líquido efetivamente liberado	R\$ 213,35	4,01%
Valor contratado (base de amortização)	R\$ 5.325,00	100,00%

Conferência: $5.093,65 + 18,00 + 213,35 = 5.325,00$ (fecha). Apenas **4,01%** do valor contratado chegou ao consumidor; o restante é rolagem de dívida anterior. Estimando 36 parcelas, o total a pagar seria R\$ 20.786,25, equivalente a **97.4 vezes** o dinheiro novo liberado e 3.90x o valor contratado.

3. TAXA PACTUADA x TAXA MÉDIA DO BANCO CENTRAL

Indicador	Valor
Taxa pactuada (mensal / anual)	10,55% a.m. / 233,19% a.a.
CET (mensal / anual)	10,59% a.m. / 240,25% a.a.
Taxa média Bacen - ago/2026 (SGS 25464)	6,39% a.m.
Régua de 1,5x a média	9,5850% a.m.
Sobretaxa (pactuada / média)	1,65 vezes (165,10% da média)
Anualização conferida ($1,1055^{12}$)	233,20% a.a. (confere com o declarado)

A taxa pactuada supera a régua de 1,5x (9,5850%) em 10,07%, caracterizando presunção de abusividade (Tema 27/STJ). **Anatocismo:** $\text{duodécuplo} = 10,55\% \times 12 = 126,60\% \text{ a.a.}$, contra 233,19% a.a. efetivos declarados; a diferença de 106,59% pontos demonstra capitalização composta.

Nota: a série 25466 (débito em conta) registrou 3,79% em ago/2026; foi adotada a série padrão 25464 (6,39%), mais conservadora para o autor. Se a perícia usar a 25466, o excesso aumenta.

4. RECÁLCULO PELA TAXA MÉDIA - VALOR INCONTROVERSO (projeção, 36 parcelas)

Item	Valor
Prestação reconstruída à taxa pactuada (Price, 10,55%)	R\$ 577,40
Prestação revisada à taxa média (6,39%) - referência p/ tutela de urgência	R\$ 381,27
Excesso mensal	R\$ 196,13
Total à taxa pactuada (x36)	R\$ 20.786,25
Valor incontroverso (x36)	R\$ 13.725,69

Excesso nominal projetado (x36)	R\$ 7.060,56
---------------------------------	--------------

A prestação à taxa pactuada foi reconstruída com a própria taxa informada; portanto não há conferência independente com a prestação real, que deve ser confirmada no cronograma.

5. MEMÓRIA DE CÁLCULO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Não calculada. Não há prova de parcelas efetivamente descontadas (extratos) nem o valor real da prestação; o contrato tem cerca de 1,5 mês de vigência em 07/10/2026, com no máximo 1 parcela vencida (a confirmar). Prejuízo simples e em dobro (art. 42, par. único, CDC), com IPCA (SGS 433), só podem ser apurados com os extratos. Estimativa unitária por parcela paga: excesso de R\$ 196,13 nominal, R\$ 392,25 em dobro, antes da correção. Último IPCA divulgado (ago/2026): -0,32%.

6. SÍNTESE CONCLUSIVA

Total contratado (projeção 36x)	R\$ 20.786,25
Valor incontroverso	R\$ 13.725,69
Excesso nominal projetado (se as 36 forem pagas)	R\$ 7.060,56
Excesso projetado em dobro (ilustrativo)	R\$ 14.121,12
Indébito já consumado	a apurar (extratos)
Valor da causa sugerido (projeção dobro + R\$ 10.000,00)	R\$ 24.121,12 - definição final do advogado

Teses acessórias: (i) renovação com liberação de apenas 4,01% de dinheiro novo - possível refinanciamento em cascata, a demonstrar com os contratos anteriores (990000698483 e antecedentes), cujo recálculo unificado pode ampliar o indébito; (ii) hipervulnerabilidade - beneficiário INSS (art. 39, IV, CDC; Estatuto da Pessoa Idosa se idoso, a confirmar); (iii) contratação por mobile banking - exigir logs e prova de ciência; (iv) saldo atual (R\$ 5.867,17) acima do contratado (R\$ 5.325,00) em poucas semanas, a esclarecer; (v) exibição incidental do contrato e cronograma (arts. 396-400, CPC). Tutela: limitar descontos a R\$ 381,27 (estimativa, ajustar ao cronograma real).

Alerta de harmonização: as petições pedem 'juros simples', mas este laudo usa Price à taxa média; sugere-se redigir 'readequação à taxa média do Bacen pelo Sistema Francês, vedada capitalização superior à média'.

7. FUNDAMENTOS DA METODOLOGIA

a) STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27): parâmetro de abusividade é a taxa média do Bacen na contratação; Súmula 530/STJ quando a taxa não se comprova. Taxa de 1,65x a média: fora da zona de incerteza (1x a 1,5x, Tema 1378/STJ).

b) Sistema Francês (Tabela Price), mantendo PV e prazo e alterando só a taxa.

c) Súmula 43/STJ: correção monetária desde o desembolso (IPCA, SGS 433).

d) Art. 42, par. único, CDC e EAREsp 676.608/RS: devolução em dobro.

e) Juros de mora: incidem da citação, em liquidação; não integram esta memória. Anatocismo: Súmulas 541/STJ e 121/STF.

8. FONTES OFICIAIS E PREMISSAS

Fontes: SGS 25464 (taxa média PF crédito pessoal não consignado, ago/2026 = 6,39%); SGS 25466 (3,79%, informativo); SGS 433 (IPCA ago/2026 = -0,32%). URL: <https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.25464/dados?formato=json>. Fonte documental: captura de tela do aplicativo bancário.

Dados ilegíveis/ausentes: valor e número de parcelas, datas de vencimento, CPF e nome da instituição financeira não constam da imagem (seção 'Parcelas' cortada). Prazo de 36 parcelas e vencimentos mensais são **premissas**. **Premissa de adimplemento:** parcelas pagas pontualmente, a comprovar por extratos. Valores sujeitos a conferência por perícia contábil e atualização dos índices na data do ajuizamento.

Gerado em 07/10/2026